

中国证券投资基金业协会

中基协复核（2025）2号

纪律处分复核决定书

申请人：高艳萍，女，1980年3月出生，时任平安财富理财管理有限公司（以下简称平安财富）法定代表人

申请人不服中国证券投资基金业协会（以下简称协会）于2024年6月20日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2024〕312号，以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《中国证券投资基金业协会章程》和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《纪律处分办法》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2024年1月2日，协会向申请人下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕2号），申请人提出申辩。经审理，《决定书》认定平安财富存在以下违规事实：

一是从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务。平安财富从事咨询类业务，主要包括财务顾问服务、投资顾问服务和其他顾问服务等。其中，财务顾问业务主要包括协助设

计融资交易结构、协助对接金融机构、协助设计融资方案、融资可行性分析、融资相关培训等；投资咨询业务主要包括为外部产品提供投资咨询、投后管理、退出方案等投资顾问服务，为外部私募基金管理人发行的私募基金提供客户服务；其他顾问服务包括为客户提供债务重整顾问服务、促成业务合作等。

二是未按照规定及约定进行信息披露。平安财富管理的多只私募基金产品涉及关联交易，但平安财富未按照规定及基金合同约定向投资者披露关联交易等可能影响投资者合法权益的重大信息。

三是部分私募基金产品募集完毕后未及时进行备案。

《决定书》认定申请人自 2018 年 11 月至 2020 年 7 月任平安财富法定代表人，应当对任期内平安财富从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务、未按照规定及约定进行信息披露的违规行为承担相应责任，因此，对申请人作出公开谴责的纪律处分。

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求撤销对其作出的纪律处分，具体申辩理由为：

第一，《决定书》认定申请人应承担责任的两项违规事实均未发生在其本人任职期间。申请人任职时间为 2018 年 11 月至 2020 年 7 月，期间，申请人并未参与或知晓公司任何违规行为，且未收到任何关于违规事项的监管检查或处罚。

第二，协会的纪律处分包含多种措施，在未明确申请人所涉具体违规事项的情形下，对申请人采取“公开谴责”纪

律处分的合理性需重新评估。

申请人在复核阶段提供了平安财富的补充说明报告，表示申请人任职期间恪尽职守，依法履职，且平安财富已积极对相关违规行为开展整改措施。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

一是关于从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务。根据现场检查事实确认书、平安财富审计报告及整改材料，2020 年度平安财富咨询费收入远超作为主营业务的管理费收入。其中，咨询费收入主要为财务顾问费、投资顾问费和其他顾问服务。

二是关于未按照规定及约定进行信息披露。2019 年，平安财富管理的金骁私募基金 3 号、平安财富招商局资本服务贸易创新发展引导基金私募投资基金等产品存在从控股股东受让份额收益权的交易，而平安财富在定期报告中未披露相关交易为关联交易。

以上违规事实发生在申请人任期内，申请人应当承担相应责任。申请人未就其未参与或不知晓相关违规情形的主张提供任何证据，相关申辩意见协会不予采纳，且即使该情况属实，也反映平安财富内部控制存在重大缺陷，作为法定代表人，申请人未能勤勉尽责，应当承担相应责任。

综上，协会对申请人的申辩意见不予采纳，《决定书》综合考虑申请人的违规行为、情节性质和社会危害程度，对申请人采取公开谴责的纪律处分，事实清楚，裁量适度，依

据充分，程序正当。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法》第四十三条规定，协会决定：维持《纪律处分决定书》（中基协处分〔2024〕312号）对申请人作出的纪律处分。

